

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-090	처분요구일자	2024-10-23
처 분 종 류	시정(감액), 개선, 통보(일반)(2)		
관 계 부 서	○○재단		
제 목	시설관리용역 계약 및 사업관리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○○재단(이하 “○○”이라 한다)은 ◇◇, ◆◆ 운영 위탁사업자로 “▼▼”을 선정하여 ☒과 같이 위수탁 계약을 체결하였고, ◇◇, ◆◆의 각종 시설 유지관리업무 등을 포함한 ◇◇, ◆◆ 운영 업무를 위탁하였다.

○○은 ◇◇, ◆◆ 위수탁 계약에 따라 매월 ◇◇, ◆◆ 운영비와 ◇◇, ◆◆ 운영 업무를 위탁받아 수행하는 대가로 ◇◇, ◆◆ 당 월 위탁운영비 *****원(◇◇, ◆◆ 합계 *****원)을 ▼▼에 지급하고 있다.

한편, ○○은 ◇◇, ◆◆ 위수탁 계약에 따라 ▼▼이 시설관리업무를 수행하고 있는 중에 20--. -. -. ●●와 ☒와 같이 용역계약을 체결하여 시설관리 업무를 위탁하여 관리하고 있다.

◇◇, ◆◆ 시설관리용역의 계약금액은 총 *****원이며, ○○은 시설별 점검주기 및 엔지니어링 기술부문별 기술자 노임단가 중 분야별 고급·중급기술자 1일 노임단가로 직접인건비(비상주)를 산정하였으며, 변동비에는 수선유지비, 공사비, 외벽청소비, 전기시설 등에 대한 법정검사비와 비상대근비가 포함되어 있다.

○○은 20--. -. -. ○○ 정관 제24조 제3항에 따라 공항공사 감사실에 감사를 요청하였고, 공항공사에서는 □□ 건립 공사를 포함한 ○○ 운영

전반에 대한 특정감사를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

○○은 「정관」 제22조에 따라 법인의 유지 및 운영에 필요한 경비를 기본 재산 및 보통재산에서 발생한 과실과 사업수입 및 기타수입으로 충당하고 있으며, 「☐ 규정」 제79조 제2항에는 계약을 체결하고자 하는 경우에는 공공성과 법인의 이익 및 경쟁력 제고를 우선적으로 고려하여 계약방법을 결정하게 되어 있다.

또한, 「☐ 규정」 제80조 제2항에 따라 계약금액이 1,000만 원을 초과하는 계약을 체결하고자 하는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다)을 준용하여야 한다. 따라서 ○○이 1000만 원을 초과하는 사업을 수의계약 하고자 할 경우에는 국가계약법 시행령 제26조에 따라 수의계약에 해당하는지 여부를 검토하여야 하고 공정한 계약방법으로 계약을 체결해야 한다.

○○은 ◇◇, ◆◆의 위탁업무, 시설관리용역 계약에 따라 계약상대자가 과업을 적정하게 수행하였는지 확인 후 대가를 지급하는 등 계약관리를 하여야 하며, 계약금액, 과업 등 계약 상 변경된 내용이 있는 경우에는 절차를 따라 변경계약을 체결하고 과업을 수행하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시설관리용역 발주 검토 소홀

○○은 공항공사 등이 부담하는 사업주부담금이 주수입 외에는 별도 수입이 없다. ○○에서 사용하는 비용은 사업주의 부담금이 증감되는 실정이므로 ○○은 비용지출시 적정성을 검토하고 불필요한 비용이나 규정에 맞지 않는 비용이 지출되지 않도록 하여야 한다.

○○은 ◇◇, ◆◆ 시설관리의 효율성 제고를 목적으로 ▼▼에서 시행하던 ◇◇, ◆◆ 시설관리 업무를 20--. -. -. ●●에 위탁하였고, 과업에 대

해 검사를 거쳐 대가를 지급하는 방식으로 변경하였다. 이에 따라 ○○은 ▼▼과 체결한 위수탁 계약서를 변경하여 위탁과업의 범위를 명확히 해야 했으나 변경하지 않은채 업무를 하고 있다.

한편, ○○이 ◇◇, ◆◆ 시설 유지보수 및 관리에 책임이 있는 시설주인 점, ▼▼이 시설관리에 관한 전문성이 높다고 볼 수 없는 점, ▼▼이 시설관리 업무 수행 시 100만 원 이상의 시설유지보수 건은 업체를 선정할 때 ○○의 협조결재를 득하는 과정에서 ○○이 특정업체와의 계약을 중용하는 등 계약 공정성의 훼손을 가져올 수 있다는 점 등을 살펴볼 때 ○○에서 직접 시설관리 전문 업체를 선정하여 ◇◇, ◆◆ 시설관리 업무 전반을 위탁하고 관리하는 방식은 바람직하다고 할 수 있다.

다만, ○○은 시설관리 전문 업체를 선정할 때 ㉠ 운영규정에 따라 ○○의 이익 및 경쟁력 제고를 우선 고려하여 계약방법을 결정하고, 1,000만 원을 초과하는 계약에 있어서는 국가계약법을 준용해야 하나 별다른 검토 없이 ●●와 수의계약을 체결하였다. 추후 시설관리 전문 업체 선정 시에는 국가계약법을 준용하여 공정한 계약방법을 강구해야 할 필요가 있다.

○○은 20--. -.과 20--. -. ●●와 ◇◇, ◆◆ 시설관리용역 계약을 체결한 바 있으며, 과업내용은 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방시설의 정기 및 비정기점검, 보수업무 등으로 20--. -. 계약을 체결한 ◇◇, ◆◆ 시설관리용역과 기본적인 부분은 동일하다.

그러나, ○○은 과거 ◇◇, ◆◆ 시설관리용역 계약 시, 월 투입인력을 --MD로 하고 엔지니어링 기술부문별 중급 및 초급기술자 노임단가를 적용하여 계약금액을 산정하였으나, 20--. -. 계약 시에는 월 투입인력을 --MD로 하고 고급 및 중급기술자의 노임단가를 적용하는 등 동일한 관리시설에 대해 상이한 기준을 적용하였다. ○○은 타 ▼ 시설관리 사례 참고, 원가산정 또는 타 업체와의 가격 비교 등을 통해 현재 ●●와 계약금액과 과업이 적정한 수준인지 검토하는 등 효율적 예산 집행이 이루어질 수 있도록 기반을 마련해야 한다.

1) 투입 비용 대비 낮은 인력 투입

시설관리용역의 산출내역서를 살펴보면 ○○과 같이 위탁사업의 인건비 단가보다 높은 엔지니어링 단가를 적용하였으며, 기술지원 부분에 있어서는 별도의 대가를 지급하는 것으로 계약하였다.

○○과 ●●의 시설관리용역 과업을 살펴보면 공항공사와 ●●간에 위탁사업과 구조 및 과업의 내용면에서 동일하다.

시설관리용역은 분야별로 기술자 2명이 비상주로 건축, 기계, 전기, 통신은 월 2회 점검하고 토목, 조정, 승강은 1회 점검하는 것으로 하여 월간 총 --MD가 투입되는 것으로 되어 있다.

○○은 시설관리용역에 매월 --MD의 대가로 직접인건비 *****원을 지급하고 있는데, 공항공사의 위탁사업의 기준으로 2인을 상시 투입할 경우 --MD에 직접인건비 *****원이 소요된다. 시설관리용역과 위탁사업의 직접인건비의 비율 --%이나, 투입인력은 --%로 현재와 같이 비상주 시설관리가 상주 시설관리와 대비하여 비용은 --% 절감되나 투입인력은 --%가 적게 투입되어 있으며, 외주공사 관리감독, 하자관리기술지원, 외주공사 발주도서 지원시에는 변동비에서 비용을 추가로 지급하는 것으로 계약을 체결하였다.

한편, 인천공항 공무원 ▼ 등 ▼은 시설전담이 유지보수와 외주공사 등을 관리하고 있어 ○○은 외부사례를 조사하여 외주용역, 자체인력보유 등을 비교 검토하여 중장기적으로 시설을 안정적으로 관리할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다.

2) 시설관리용역 발주시 원가계산시 기타경비 과다 적용 및 수익계약 체결 부적정

엔지니어링 사업대가의 기준 제7조에는 따르면 기술자 노임대가에는 고용보험, 산재보험, 국민연금, 건강보험, 장기요양보험 등 모든 법정사회보

험료가 포함되어 있어 추가로 계상할 이유가 없다.

그러나, 시설관리용역에 기타경비로 직접인건비의 --%를 적용하여 *****원(일반관리비, 이윤, 부가가치세 제외)을 계상하였다. 이에 대해 ○○은 기타경비 --%는 소모품, 공구손료 등으로 4대 보험료는 제외되었다고 답변하였으나, 공항공사 위탁사업 원가계산시 소모품비는 --%에 불과하며 공구손료 등이 반영된 일반관리비는 --%로 ○○의 시설관리용역에서 일반관리비 --%를 적용하고도 기타경비를 --% 적용한 것은 과도한 것이다.

○○은 시설관리용역을 발주하고자 하는 경우 「☐ 규정」 제79조 제2항에 따라 공공성과 법인의 이익을 고려 사업비를 산정하고 발주방법을 검토하여야 한다. 따라서 ○○은 수의계약 대상이 아닌 사업은 경쟁입찰을 통한 계약자를 선정하여야 한다.

그러나, ○○은 ◇◇, ◆◆ 시설관리용역을 경쟁입찰을 하지 않고 국가계약법 시행령 제26조의 각 호에 해당하는 수의계약 사유가 없음에도 불구하고 ●●와 낙찰률 100%로 수의계약을 체결하였다.

이는 ㉔ 시설관리용역 계약분석과 같이 경쟁입찰로 적격심사를 거쳐 계약자를 선정할 경우의 낙찰률 88% 이상이며 수의계약 낙찰률 100%보다 12%가 낮아 절감할 수 있었던 용역비와 과도한 기타경비를 합하여 *****원을 추가로 지출한 결과를 초래하였다.

3) 전기, 승강, 소방 등 점검 과업 중복

◇◇, ◆◆은 관련법령에 따라 법정점검이 필요한 전기, 승강, 소방분야는 ㉔ 법정점검 분야 현황과 같이 계약을 체결하고 매월 점검비를 지급하고 있으며, 법정점검 업체와 20--.-.~20--.-.까지 6건의 유지관리계약(총 *****원)을 갱신하여 체결하였다.

그런데, ○○과 ●●의 시설관리용역의 전기, 소방, 승강기 분야의 점검

항목은 기존 유지관리용역 업체가 수행하고 있는 점검항목과 같아 동일시설에 대해 중복하여 점검할 필요가 없으며, ●●는 전기, 소방, 승강기 법정점검에 필요한 자격을 갖고 있어 ◇◇, ◆◆의 안전관리 대행을 할 수 있다.

한편, 공항공사 시설부서에서 위탁사업 투입 인력이 시설관리용역에 안전관리를 대행하는 부분에 부정적인 의견을 제시하고 있다. 그러면, ○○은 ●●와 시설관리용역을 체결할 때에 전기, 소방, 승강기 분야의 과업은 제외하거나 기존 유지관리용역업체는 법정점검만 하고 ●●와는 유지보수 부분만 과업으로 검토하여 점검의 수행주체를 ●●로 일원화 하거나 업무를 조정하여 동일 과업에 대해 비용이 이중으로 지출되지 않도록 하여야 하는 데에도 불구하고 ○○은 이런 사항을 충분히 검토하지 않고 20--. -. 계약을 체결하여 20--. -. 까지 전기, 승강, 소방 법정점검 업체에 *****원(V.A.T. 별도)을 지출하였다.

또한, ○○은 시설관리용역 계약금액에 전기시설 등에 대한 법정검사 비용을 변동비에 포함하였는데, 기존 유지관리용역업체와 계약을 체결하여 법정검사비를 지출하고 있음에도 변동비에 포함된 법정검사 비용을 감액하여 변경하지 않았다.

나. 시설관리용역 관리 부적정

1) 비상대근비 지출 부적정

○○과 ●●가 체결한 시설관리용역 계약은 정기점검(예방점검 및 유지보수), 비정기점검(외부기관 수검지원, 긴급점검 등), 고장 접수 및 개선사안에 대한 정비·보수, 외주공사시 제안서 및 발주도서의 작성 등이 대상이며, 인천국제공항공사(이하 ‘공항공사’라 한다)가 ●●간에 ●● 위탁사업(이하 ‘위탁사업’이라 한다)과 기본적인 사업의 구조 및 과업내용이 동일하다.

●●는 용역에 투입한 장비는 위탁사업과 동일하며 위탁사업에 투입된

인력을 과업이외 시간 (평일 시간외, 토/일요일)을 활용하여 ○○의 시설 관리용역을 수행하고 있다.

○○과 ●●의 시설관리용역 과업내용서에는 시설물 정기점검은 예방점검 및 유지보수가 포함되어 있으며 정기점검에는 분야별로 월 2회 또는 1회 점검인력이 직접인건비로 반영되어 매월 고정금액을 지급하고 있다. 한편, 비정기점검은 외부기관 수검지원, 긴급점검 등으로 규정하고, 고장접수 또는 개선사항에 대하여 경미한 정비·보수는 점검시 조치하는 것으로 되어 있다.

따라서 ○○과 ◇◇, ◆◆은 긴급을 요하지 않는 고장접수, 유지보수는 정기점검으로 분야별 투입된 인력이 조치를 하여야 한다. 그러나 ▢과 같이 긴급을 요하지 않는 보수, 주말에 외주작업의 감독 등에 대해서도 ●●의 비상대근비 청구에 대하여 의견 없이 비상대근비를 지급하고 있다.

2) 시설관리용역 과업 이행에 대한 관리감독 미흡

시설 유지관리는 시설별로 고유한 체크리스트에 의해 점검항목을 구체화하여 점검하여 관리하고 업무수행의 품질을 유지할 수 있다. 그러나 시설관리용역 계약에는 건축분야는 체크리스트에 따라 점검을 시행하도록 명시하고 있으나 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 분야는 점검 내용과 주기에 대해서만 언급하고 있고 체크리스트 등 구체적인 과업에 대한 지시가 없는 상태이다.

이에 과업수행은 체크리스트에 의한 점검을 명시한 건축분야를 포함하여 모든 분야가 시설관리용역이 20--. -. 착수이후 5개월이 지났음에도 불구하고 체크리스트를 작성중이거나 분야별 업무일지에 점검 및 보수내용, 자재 및 공구사용내역, 특이사항 등으로 관리하고 있다. ◇◇, ◆◆에서 보수를 요청한 사항과 정기점검에서 확인된 보수 사항에 대한 종합관리가 미흡하며, ●●가 ○○에 요구한 시설자료 (도면, 열쇠, 시스템 암호 등)가 ○○에서 제공되지 않아 다음 점검에도 동일한 내용이 반복되고 있다.

현재와 같은 형태로는 ○○에서 시설관리의 전체적인 현황과 보수의 진행을 파악하기 어려우므로 과업수행계획서 등으로 시설점검 주기, 점검항목을 구체화한 체크리스트를 적용하고, 점검 후 보수가 필요한 분야는 예정시기, 완료 여부 등을 관리할 필요가 있다.

한편, 시설관리용역의 계약은 점검 인력, 시간, 횟수를 기초로 하고 있어 ○○이 대가 지급 시에는 투입시간에 대해 증빙자료를 제출받아 확인할 필요가 있으나 하지 않고 있으며, 변동비에서 시설유지보수 자재를 구매하고 ◇◇, ◆◆에서 비용을 지출하고 있으나 ◇◇, ◆◆은 시설에 대한 전문성이 없어 자재의 검사, 검수에 한계가 있으며 구매자재의 사용, 재고관리를 하지 않는 등 시설관리체계가 미흡하다.

다. ◇◇, ◆◆ 중장기 수선계획 수립 필요

◇◇, ◆◆은 인원의 증가에 따라 ■과 같이 3차에 걸쳐 건립되었으며 ○○에서 시설을 소유 및 관리하고 있고 소요되는 비용은 공항공사와 3개 자회사, ■가 부담하는 사업주 분담금에서 조달하고 있다.

한편, 20--. -.~20--. -.까지 노후시설의 교체, 보수 등에 지출한 시설비는 각 시설의 준공이후 20--. -.까지 지출한 기타 장비비를 초과하고 있다.

◇◇은 준공 후 11년, ◆◆은 7년이 경과하였으며 □과 같이 운영과 관련된 시설의 내구연한은 10~15년으로 향후 유지보수에 소요되는 비용이 증가할 것으로 예상된다.

이에, ◇◇, ◆◆은 여객터미널 등 공항시설에 대비하여 시설이 단순하므로 —와 같이 「공동주택관리법」 시행규칙 제7조를 중장기수선계획 수립 기준 등을 준용하여 특정연도에 사업이 집중되어 ○○이 업무처리가 가능한 범위는 넘어서지 않도록 하고 비용을 부담하는 사업주도 예산계획에 반영할 수 있도록 하는 등 ◇◇, ◆◆ 시설관리가 체계적인 계획 하에 이루어지도록 중장기 수선계획을 수립하고 관리가 필요하다.

관련자 의견

○○은 시설관리용역과 위탁사업의 직접인건비와 투입인력 비교에 대하여 ◇◇, ◆◆ 운영상 휴일에 업무를 수행할 수 밖에 없어 휴일가중치를 적용하는 경우 투입인력은 -MD (-MD × 1.5 휴일 가중치)이며 이는 위탁사업대비 -% 적게 투입된다고 답변하였으나, 휴일근로에 대한 가중치는 노임의 할증에 대한 부분으로 시설유지에 소요되는 업무량의 산정과는 관련이 없는 사항이다.

○○은 법정점검업체와 ●●에 업무 중복이 있다면 검토를 거쳐 과업범위와 인건비를 조정하고 개선방안을 강구하겠으며, 물품을 포함한 재산관리 및 계약관리가 보다 체계화 될 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 시설노후화에 대해서는 20--년 상반기 내에 중장기수선계획을 마련하여 이사회 의결을 거쳐 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항

① ○○ 이사장은 ●●(주)와 체결한 시설관리용역에 과다하게 적용된 기타경비를 재산정하여 조정하고 계약에 반영하시기 바랍니다. [시정(감액)]

② ○○ 이사장은 ◇◇, ◆◆ 시설관리에 대해 전면 재검토하여 효율적인 방안을 마련하시기 바라며, 시설관리용역 발주시 제규정을 준수하고 과업에 대해 관리·감독체계를 확립하고 결과에 대한 적정성을 검토하고 대가를 지급하는 등 업무체계 전반을 확립하시기 바랍니다. 추후 ◇◇, ◆◆ 시설관리용역 계약 시 절차(원가산정, 국가계약법 준용 등)를 준수하시기 바랍니다. (개선)

③ ○○ 이사장은 현재 ◇◇, ◆◆ 시설관리 업무체계에 부합하도록 ▼

▼ 및 ●●(주)와의 계약을 변경하시기 바랍니다. [통보(일반)]

④ ○○ 이사장은 ◇◇, ◆◆의 시설 노후에 대비하여 중장기수선계획을 수립하고 안정적인 시설운영에 만전을 기하시기 바랍니다. [통보(일반)]

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략